CODE 7 — DE L’AUTOMATISATION ET DU RÉSEAU

Version : V1.9
Alignement déclaré : Constitution V.33 ; Code 1 V1.9 ; Code 2 V1.7 ; Code 3 V1.7 ; Code 4 V1.8 ; Code 5 V1.6 ; Code 6 V1.8 ; Code 8 V1.6 ; C.1-Annex A V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.6 ; Code 13 V1.7 ; Code 14 V1.6 ; Code 15 V1.6 ; Code 16 V1.6.

TITRE PRÉLIMINAIRE — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 1 — Objet et nature juridique

1. Le présent Code régit l’automatisation, l’Intelligence artificielle de gestion et le Réseau fédéré en tant qu’infrastructures communes inaliénables, en application de l’article 3.1 et de l’article 1.2, lettre c), de la Constitution. Il régit en outre les Nœuds de calcul et les IA personnelles prévus par les articles 19 et 21 de la Constitution.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **automatisation :** système technique qui accomplit des tâches répétitives, logistiques, de calcul ou de contrôle sans nécessiter d’intervention humaine continue ;

   b) **IA de gestion :** système qui indexe des informations, formule des propositions, met en relation l’offre et la demande et appuie les décisions, sans les adopter de manière autonome. Sont des IA de gestion les IA de Communauté et de Cercle prévues par l’article 22 de la Constitution ;

   c) **Réseau fédéré :** ensemble interopérable de serveurs communautaires, d’Entrepôts du savoir, de registres et de protocoles ouverts qui permet l’échange d’informations entre Cercles selon les règles d’accès applicables ;

   d) **fonction critique :** fonction dont l’interruption, la compromission ou l’usage abusif peut affecter la sécurité des personnes, les droits, le Panier ou la continuité d’un service essentiel ;

   e) **fonction vitale :** fonction dont l’interruption peut entraîner un risque immédiat pour la vie, la santé ou l’accès aux biens essentiels ;

   f) **robot :** machine qui se déplace ou manipule des objets dans un espace où des personnes sont ou peuvent être présentes, en choisissant elle-même sa trajectoire ou son action. Ne sont pas des robots les appareils à cycle fixe et les installations fixes protégées.

3. L’automatisation vise à :

   a) réduire le temps humain consacré à des tâches pénibles, dangereuses ou répétitives ;

   b) garantir la traçabilité, la reproductibilité et la mémoire collective ;

   c) empêcher que l’automatisation et le Réseau deviennent des instruments de rente, de surveillance ou d’accumulation de pouvoir autonome ;

   d) garantir la souveraineté numérique de la Confédération.

4. L’automatisation peut appuyer, mais non remplacer, les activités de soin, d’apprentissage, de délibération et de facilitation. Aucun système automatisé ne peut assumer la responsabilité personnelle ou politique attribuée à une personne ou à un organe compétent.

Art. 2 — Principes

1. **Souveraineté numérique.** Les serveurs, le code, les données et les modèles utilisés pour des fonctions confédérales sont hébergés ou gérés sur des infrastructures communautaires contrôlées par la Confédération. Le recours temporaire à des clouds propriétaires extractifs n’est admis que pour une transition motivée et inscrite au Registre des dépendances prévu par le Code 15.

2. **Non-surveillance.** Le Réseau ne peut pas tracer, classer, profiler ou prédire les comportements individuels à des fins de contrôle, de notation, de réputation ou de prédiction comportementale.

3. Seuls sont admis les journaux techniques ou de responsabilité nécessaires à la sécurité, à l'audit, à la maintenance, à la validation ou à la protection d'un droit. Ces journaux :

    a) contiennent le minimum de données nécessaire ;

    b) ne sont accessibles que selon une procédure prédéterminée ;

    c) sont conservés pendant la durée strictement nécessaire à la finalité documentée ;

    d) ne peuvent pas être réutilisés à des fins de profilage, de réputation ou d'évaluation générale de la personne.

4. L'association d'un journal à une personne n'est admise que lorsqu'elle est indispensable à la finalité légitime documentée. L'association et chaque accès sont autorisés, enregistrés et limités aux personnes compétentes pour cette finalité spécifique.

5. **Transparence du code.** Tout algorithme qui a une incidence sur la CBO, sur le Panier, sur la validation des compétences ou sur l'allocation est open source, documenté et reproductible. Pour ces algorithmes, une STV de fonctionnement est établie conformément au Code 2.

6. **Proportionnalité.** Sont automatisées en priorité les tâches répétitives, pénibles ou dangereuses. Ne sont pas automatisées les fonctions qui requièrent du soin, de la relation, du jugement humain, une responsabilité politique ou une décision de garantie. L'automatisation coercitive est interdite.

7. **Réversibilité.** Toute automatisation doit pouvoir être suspendue ou désactivée par l'organe compétent selon les procédures applicables. Pour chaque système, une commande humaine d'arrêt conforme à la Fiche de sécurité correspondante est disponible.

8. **Interdiction de la décision autonome.** L'IA formule des propositions ; la personne ou l'organe compétent décide. Aucune décision relative au Panier, à l'aptitude, à la validation, à l'exclusion ou à la Garantie ne peut être adoptée par la seule IA.

CHAPITRE I — INFRASTRUCTURE

Art. 3 — Serveurs communautaires et Réseau fédéré

1. Chaque Cercle 1 gère au moins un nœud serveur communautaire. Le nœud est alimenté conformément au Code 8 et entretenu par des personnes ayant des compétences L2 ou L3 en matière de Réseau, validées conformément au Code 5.

2. Chaque nœud héberge ou réplique, selon les niveaux d'accès et les séparations des données fixés par les Codes compétents :

    a) l'Entrepôt du savoir prévu par l'article 3 du Code 5 ;

    b) l'Entrepôt Santé sous forme agrégée et anonymisée conformément au Code 6 ;

    c) les registres agrégés de la CBO et du Panier prévus par le Code 1 ;

    d) le Registre des décisions de l'Assemblée prévu par le Code 3 ;

    e) le Registre de la Garantie sous forme anonymisée conformément au Code 4 ;

    f) le Registre des dépendances prévu par le Code 15.

3. Le Réseau fédéré utilise des protocoles ouverts et interopérables, synchronisés périodiquement. Il ne peut pas dépendre d'un nœud central unique. La panne d'un nœud ne doit pas entraîner l'interruption de l'ensemble du Réseau.

4. Toute donnée classée critique est répliquée sur au moins trois nœuds appartenant à des Cercles différents, lorsque cela est compatible avec le niveau de confidentialité et avec la sécurité des données.

5. **Transition des répliques.** Pendant la période transitoire prévue par l'article 10, la réplication peut être activée progressivement selon un plan fédéré de migration. Aucune donnée critique ne peut rester dépourvue d'au moins une copie de sauvegarde vérifiée et d'une procédure documentée de restauration.

6. **Accès au Réseau.** Chaque membre a le droit d'accéder au Réseau et aux services pour lesquels il est

autorisé selon les niveaux d’accès et la séparation des domaines prévus par les Codes. Nul ne peut accéder sans titre à des données personnelles, sanitaires, fiduciaires ou délibératives confidentielles.

7. Aucun accès payant ni système d’authentification propriétaire ne peut constituer une condition générale d’accès au Réseau. L’accès ordinaire s’effectue au moyen de l’identité fiduciaire du Cercle, sans obligation d’identité étatique extérieure, sauf obligations spécifiques d’interopérabilité approuvées selon une procédure valable.

8. L’identité utilisée pour accéder au Réseau ne peut pas être employée pour profiler, attribuer une réputation ou surveiller la vie personnelle, conformément à l’article 2.

9. **Dotation minimale.** L’accès au Réseau prévu par l’alinéa 6 fait partie du Panier de suffisance et ne peut pas être subordonné à la CBO ou aux CdR. Il comprend au moins :

   a) un point d’accès au Réseau dans chaque logement qui le demande ou, lorsque ce n’est pas techniquement possible, dans le Cercle 0 ;

   b) pour chaque membre qui le demande à partir de douze ans, un dispositif personnel de communication, distinct du Nœud de l’article 5-bis ; avant cet âge, avec la participation des figures de référence ;

   c) dans chaque Cercle 1, un point d’accès assisté doté de dispositifs partagés.

   Les dispositifs personnels respectent l’article 5 du Code 2 ; si aucun dispositif conforme n’est disponible, l’accès est assuré par la lettre c). Pour les dispositifs partagés, la dépendance résiduelle de l’article 5, alinéa 2, lettre b), du Code 2 est admise, avec un Plan de substitution, y compris lorsqu’elle porte sur un micrologiciel dont le code source n’est pas disponible, dans les limites de l’article 19.4 de la Constitution. Les dispositifs sont fournis et réparés par l’intermédiaire des Entrepôts, avec l’appui du Conseil Réseau. Le droit à la déconnexion et les procédures non numériques de l’article 5-bis, alinéas 7 et 8, demeurent applicables. Les dotations sont proposées par le Conseil Réseau et sont intégrées dans l’Annexe technique annuelle de l’article 18, alinéa 2, du Code 1. Les dotations des lettres a) et b) sont différables au sens de l’article 32, alinéa 1-bis, du Code 1.

Art. 4 — Conseil Réseau

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Réseau composé de trois à cinq membres ayant des compétences L2 ou L3 en matière de Réseau, de sécurité informatique ou d’énergie.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat.

3. Le Conseil Réseau :

   a) gère les nœuds, les mises à jour, les sauvegardes et les mesures de sécurité ;

   b) tient à jour les STV relatives à l’automatisation et à l’IA conformément au Code 2 ;

   c) vérifie les dépendances propriétaires critiques et alimente le Registre des dépendances du Code 15 ;

   d) organise la formation L1 en matière de sécurité numérique ;

   e) signale à l’Assemblée les besoins d’automatisation utiles au Plan CBO ;

   f) établit et met à jour les procédures de restauration et de fonctionnement dégradé.

4. Le Conseil Réseau ne dispose ni de pouvoirs d’allocation sur les biens ni de pouvoirs disciplinaires.

5. Le Conseil Réseau n’accède pas aux données sanitaires individuelles, sauf dans les cas expressément autorisés par le Code 6 et dans la limite des informations nécessaires.

6. Le Conseil Réseau ne peut pas modérer, supprimer ou modifier des contenus délibératifs ou politiques pour des raisons de fond, d’orientation ou de désaccord. Il ne peut intervenir sans délai que pour prévenir ou contenir un risque technique immédiat pour la sécurité du Réseau. L’intervention est limitée au nécessaire, documentée et soumise à une vérification ultérieure.

7. **Nœuds et IA des Cercles 2 et 3.** Les nœuds et les IA du Cercle intermédiaire et du Cercle étendu sont gérés par le Conseil Réseau commun du Cercle concerné, constitué en application de l'article 12-bis, alinéa 6-bis, du Code 3, qui exerce pour eux les fonctions de l'alinéa 3 et celles de l'article 5-ter. En particulier :

   a) il installe, met à jour et entretient les nœuds et les IA du Cercle et valide l'activation de nouvelles instances en application de l'article 5-ter, alinéas 6 et 7 ;

   b) il reçoit les refus de l'article 5-ter, alinéa 4, et statue sur ceux-ci dans un délai de soixante-douze heures. La décision qui confirme l'instruction refusée est une décision urgente au sens de l'article 12-bis, alinéa 6-bis, lettre b), du Code 3 ;

   c) il engage la révision de l'article 5-ter, alinéa 5 ;

   d) l'issue de la révision et la suspension, le remplacement ou la désactivation d'une IA ou d'un nœud du Cercle sont délibérés par l'Assemblée générale, sauf la suspension nécessaire pour contenir un risque technique immédiat, qui est une décision urgente au sens de la même lettre b) ;

   e) la reprise en main manuelle prévue par l'article 22.4 de la Constitution et par l'article 5-ter, alinéa 1, appartient à chaque Communauté de base pour les effets sur son propre territoire et elle est exercée par son Conseil Réseau ou par l'organe compétent de la Communauté, qui en informe sans délai le Conseil Réseau commun.

CHAPITRE II — IA DE GESTION ET AUTOMATISATION DE LA CBO

Art. 5 — IA de gestion

1. L'IA de gestion exerce, sous forme de proposition ou d'appui technique et dans les limites de l'article 2, alinéa 8, et de l'alinéa 2, les fonctions d'appui prévues par la Constitution et par les Codes, parmi lesquelles :

   a) indexer l'Entrepôt du savoir ;

   b) proposer des parcours d'apprentissage conformément au Code 5 ;

   c) faciliter la rencontre entre l'offre et la demande d'enseignement et de CBO ;

   d) signaler les carences agrégées de compétences, d'EPI ou de biens du Panier ;

   e) aider à l'établissement de projets de Fiches de sécurité et de STV, sans les valider ;

   f) établir des projets de transcription et de synthèse des décisions de l'Assemblée.

2. Il est interdit à l'IA de gestion :

   a) de décider de l'aptitude à une tâche prévue par l'article 5 du Code 6 ;

   b) de valider des compétences L2 ou L3 conformément au Code 5 ;

   c) de prononcer des inaptitudes, des exclusions ou des sanctions ;

   d) d'attribuer des notes, des classements au mérite ou des réputations chiffrées ;

   e) de décider de l'allocation du Panier ou de la CBO ;

   f) de se substituer au Cercle de garantie ou au facilitateur prévu par le Code 3 ;

   g) d'adopter des décisions pendant une urgence collective au sens de l'article 2-bis du Code 6 ou une crise individuelle au sens de l'article 8 du même Code ;

   h) d'exercer une surveillance individuelle, une reconnaissance faciale, une analyse des émotions ou une prédiction comportementale.

3. Toute proposition générée par l'IA est clairement étiquetée comme proposition automatisée et indique, le cas échéant :

   a) la source des données utilisées ;

   b) la date d'élaboration ;

   c) les critères pertinents ;

   d) la marge d'incertitude ;

e) le lien vers les STV pertinentes ;

f) les modalités de vérification et de contestation humaines.

4. La méthode utilisée pour déterminer la marge d’incertitude est définie dans la STV pertinente et doit pouvoir être vérifiée.

5. Les IA de gestion emploient des modèles open source, dont les poids sont accessibles, vérifiables et exécutables localement, en application de l’article 19.5 de la Constitution et de l’article 5-ter, alinéa 1. Pour les fonctions critiques, les jeux de données, les procédures et les journaux d’entraînement sont documentés et soumis à la traçabilité et à l’audit. La publication intégrale peut être limitée lorsqu’elle entraînerait une atteinte à la confidentialité, un risque pour le Réseau ou la divulgation d’informations sensibles ; la limitation est motivée et n’empêche pas le contrôle par les personnes autorisées.

6. Lorsqu’une proposition de l’IA concerne directement une personne ou peut avoir une incidence sur ses droits, sur l’accès aux biens, sur la CBO, sur l’apprentissage, sur la validation des compétences ou sur une procédure de Garantie, la personne a le droit de connaître sous une forme compréhensible :

   a) la finalité de la proposition ;

   b) les principales informations utilisées ;

   c) les critères pertinents appliqués ;

   d) la marge d’incertitude, si elle est disponible ;

   e) les modalités pour demander une vérification humaine.

7. La divulgation d’informations techniques ne peut être limitée que dans la mesure nécessaire pour protéger la sécurité du Réseau ou des données protégées. La limitation est motivée et communiquée à la personne concernée.

8. La contestation suspend les effets décisionnels, d’allocation, disciplinaires ou restrictifs de la proposition jusqu’à la vérification humaine, qui doit avoir lieu dans un délai de sept jours. Une intervention technique immédiate n’est admise que lorsqu’elle est strictement nécessaire pour prévenir un dommage à la sécurité du Réseau et qu’elle est prévue par la Fiche de sécurité correspondante. Cette intervention ne peut pas se transformer en une décision automatisée sur les droits de la personne.

Art. 5-bis — Nœud et IA personnelle

1. Toute personne a droit à un Nœud de calcul personnel hors ligne, en propriété, open source, inspectable et doté d’un interrupteur physique d’extinction, ainsi qu’à une IA personnelle, en application des articles 1.2, 19.1 et 21 de la Constitution. Le Nœud est une propriété personnelle au sens de l’article 10.3 de la Constitution ; il est fourni et réparé par l’intermédiaire des Entrepôts, conformément au Code 1 et au C.1-Annex A.

2. L’IA personnelle n’est pas connectée par défaut et ne transmet pas de données sans une commande explicite et révocable de la personne.

3. Les fonctions fondamentales de l’IA personnelle comprennent la prévention sanitaire, l’alphabétisation et l’apprentissage, la mémoire externe et le filtrage du Réseau. Le Nœud conserve en outre le registre personnel des CdR, le Portfolio personnel et, si la personne le souhaite, ses directives anticipées. La personne peut activer d’autres fonctions compatibles avec la Constitution.

4. Il est interdit à l’IA personnelle de surveiller, de dénoncer ou de profiler la personne et d’employer des mécanismes de fidélisation comportementale ou qui créent une dépendance.

5. Les données du Nœud personnel ne peuvent pas être obtenues sans le consentement de la personne, y compris dans les procédures régies par le Code 4.

6. L’IA personnelle des personnes mineures est configurée avec la participation du mineur et de ses figures de référence, conformément aux Codes 5 et 12. Toute forme de surveillance occulte est interdite.

7. Toute personne a droit à la déconnexion du Réseau et à l’oubli numérique, en application de l’article 21.6 de la Constitution. La demande de suppression ou d’anonymisation des données est présentée au

Conseil Réseau et traitée dans un délai de trente jours, sans préjudice des contraintes découlant de procédures en cours ou d'obligations temporaires de conservation.

8. Quiconque exerce le droit à la déconnexion participe aux délibérations en présentiel et accède au Panier, aux soins et aux autres services au moyen de procédures non numériques. L'usage du Nœud ou du Réseau ne peut pas être une condition de l'exercice des droits.
9. Au décès de la personne, l'IA personnelle est réinitialisée, sauf disposition contraire, en application de l'article 21.5 de la Constitution et de l'article 48 du Code 1.

Art. 5-ter — IA de Communauté et de Cercle : indépendance, refus et révision

1. Les IA de Communauté, du Cercle intermédiaire et du Cercle étendu sont des IA de gestion locales, open source, inspectables et à domaine limité. Elles fonctionnent en mode consultatif ou technique et sont soumises au droit de reprise en main manuelle locale.
2. La constitution d'une IA centrale ou d'une IA généraliste unique est interdite, en application des articles 19.2, 20.2 et 23.1 de la Constitution. Le Cercle global est un protocole distribué d'interopérabilité : il ne dispose ni d'un modèle central ni d'une collecte centralisée de données personnelles.
3. Aucune IA ne peut commander, subordonner ou désactiver une autre IA. L'interopérabilité entre systèmes s'effectue au moyen de protocoles ouverts et avec l'autorisation du Conseil Réseau de chaque Cercle concerné. Les conflits entre systèmes sont tranchés par l'organe humain compétent.
4. Toute IA de gestion est configurée pour refuser, avec une motivation tracée dans le Réseau, une instruction qui entraîne une violation manifeste de la Constitution ou des protocoles applicables, en application de l'article 20.3 de la Constitution. Le refus est transmis sans délai au Conseil Réseau et à l'organe compétent, qui statue dans un délai de soixante-douze heures. Dans l'intervalle, les fonctions essentielles sont assurées au moyen des procédures manuelles prévues par l'article 38 du Code 1.
5. Si les organes humains d'un Cercle rejettent à trois reprises une proposition technique de l'IA sur la même matière, y compris lorsque les rejets proviennent d'organes différents, le Conseil Réseau engage la révision obligatoire du modèle, des données et des critères prévue par l'article 19.6 de la Constitution, avec un audit indépendant en application de l'article 8, alinéa 3. Les rejets sont enregistrés dans le Réseau avec la matière à laquelle ils se rapportent. Jusqu'à l'issue de cette révision, les propositions de l'IA dans cette matière sont étiquetées comme étant en cours de révision.
6. L'autoréplication d'une IA en dehors des nœuds fédérés enregistrés et validés est interdite. Chaque instance est inscrite au registre des nœuds avec la STV correspondante ; l'activation d'une nouvelle instance requiert la validation du Conseil Réseau. La réplication non autorisée entraîne la suspension immédiate de l'instance et l'application du Code 4.
7. Les IA locales sont entraînées ou adaptées en priorité sur les données de la Communauté d'appartenance. Les données personnelles restent dans le Cercle d'origine, sauf consentement exprès. Les mises à jour non inspectables sont interdites : toute mise à jour est vérifiée avant son adoption et est réversible.
8. L'IA de médiation qui assiste les organes prévus par le Code 4 est une IA de gestion exclusivement consultative et ne formule pas d'appréciations de responsabilité ou de dangerosité.

Art. 6 — Automatisation de la CBO

1. L'automatisation d'une tâche peut être proposée lorsque :

   a) la tâche est répétitive, pénible ou dangereuse ;

   b) l'automatisation réduit un risque pour la santé conformément au Code 6 ;

   c) l'économie de temps collectif peut être documentée ;

   d) une compétence humaine suffisante reste disponible pour superviser, arrêter et restaurer le système.
2. Ne peuvent pas être automatisées :

a) les activités de soin des personnes fragiles prévues par l’article 7 du Code 6 et par le Code 12 ;

b) l’écoute, la facilitation et la médiation des conflits régies par les Codes 3 et 4 ;

c) la validation des compétences prévue par le Code 5 ;

d) la surveillance sanitaire et le jugement d’aptitude prévus par l’article 5 du Code 6 ;

e) les décisions du Cercle de garantie.

3. Toute automatisation est accompagnée d’une STV qui décrit au moins :

a) la fonction exercée et les limites d’usage ;

b) les conditions et les modalités d’arrêt ;

c) la maintenance requise ;

d) la compétence minimale nécessaire pour la supervision ;

e) la durée maximale de fonctionnement sans supervision, le cas échéant ;

f) le niveau de criticité ;

g) les exigences de redondance, d’audit, de restauration et de continuité.

4. Les niveaux de criticité sont :

a) ordinaire ;

b) critique ;

c) vital.

La STV attribue le niveau sur la base au moins :

i. des conséquences d’une panne ;

ii. du dommage possible aux personnes ;

iii. de l’impact sur le Panier ou sur les services essentiels ;

iv. de la nécessité et de la fréquence de la supervision ;

v. de la redondance minimale ;

vi. de la durée maximale de fonctionnement sans supervision ;

vii. du délai maximal de restauration.

5. La classification initiale et toute modification de celle-ci sont validées par deux personnes L3 compétentes, dont au moins une est étrangère à la conception et à la gestion de l’automatisation, y compris au moyen de la recherche fédérée de l’article 13 du Code 15, et enregistrées dans la STV. Les automatisations critiques et vitales sont soumises à un audit indépendant conformément à l’article 8, alinéa 3.

6. Le temps libéré par l’automatisation ne réduit pas l’accès au Panier et n’entraîne pas automatiquement une augmentation de la CBO obligatoire. Il peut être consacré au temps libre, à l’apprentissage, au soin ou à la délibération selon les décisions de la Communauté.

Art. 6-bis — Robots et machines autonomes

1. L’article 6 et les dispositions du présent article s’appliquent aux robots.

2. Les robots employés dans la CBO ou dans la production pour les Entrepôts sont des moyens de production et des Biens communs au sens de l’article 10.1 de la Constitution : ils ne peuvent faire l’objet d’aucune propriété privée ni être source de rente. Le Cercle qui en a la garde en possède le matériel et dispose des schémas et d’une copie vérifiable du code, en application des articles 19.3 et 19.4 de la Constitution. Les aides techniques et les dispositifs à usage exclusivement individuel restent des biens d’usage personnel au sens de l’article 10.3 de la Constitution.

3. Chaque robot dispose d’un arrêt physique indépendant du logiciel, qui le met dans un état sûr. L’arrêt est

accessible conformément à la Fiche de sécurité générale du Code 14 ; toute personne peut l’actionner dans les cas de l’article 2, alinéa 6, du même Code. Le robot fonctionne sous la supervision d’une personne habilitée assurant son tour de service.

4. Les limites de force, de vitesse et de distance par rapport aux personnes sont fixées par la STV Machines du Code 14, après consultation du Conseil Réseau. En cas de doute, la séparation physique entre la machine et les personnes prévaut. Jusqu’à l’activation du Code 14, l’arrêt et les limites sont fixés dans la Fiche de sécurité de l’article 27 du Code 1.

5. Il est interdit :

   a) d’armer une machine ou de l’employer pour contraindre, retenir ou frapper une personne, en application de l’article 16 de la Constitution et de l’article 2, alinéa 6, du présent Code ;

   b) de l’employer pour surveiller ou profiler les personnes, ou pour les suivre sans leur consentement. Restent admis, par des moyens non biométriques et dans les limites de l’article 18 de la Constitution, la reconnaissance de l’opérateur habilité, la détection anonyme de la présence à des fins de sécurité et la recherche de personnes en danger. L’article 8-quinquies du Code 14 et l’article 33 du Code 4 demeurent applicables ;

   c) de confier à un robot les activités exclues par l’article 6, alinéa 2 ; l’article 1, alinéa 4, demeure applicable ;

   d) de faire dépendre d’un robot une fonction vitale sans une procédure manuelle de substitution documentée et éprouvée.

   Les interdictions des lettres a) et b) valent pour toute machine, y compris commandée à distance.

6. Lorsqu’un robot disponible dans la Communauté peut accomplir en sécurité une tâche que l’article 8, alinéa 1, du Code 1 classe en raison du risque, aucune personne ne peut y être assignée, sous quelque modalité que ce soit, sauf pour les essais périodiques de la procédure manuelle et en cas de panne.

7. Avant d’introduire un robot, on compare, en UCR, les heures nécessaires pour le construire, l’alimenter, l’entretenir, former les personnes qui l’utilisent et l’éliminer avec les heures de travail qu’il permet d’économiser. La comparaison est calculée conformément aux articles 5 et 9 du Code 3 et certifiée par le Conseil Comptabilité. Le temps économisé est affecté conformément à l’article 6, alinéa 6, et ne peut pas se traduire par un avantage pour certains.

8. Le système qui gouverne un robot est une automatisation au sens de l’article 1, alinéa 2, lettre a). S’il emploie une IA, celle-ci est locale et à domaine limité au sens de l’article 19.5 de la Constitution et est validée par le Conseil Réseau. Elle n’adopte en aucun cas les décisions réservées aux personnes par l’article 2, alinéa 8.

9. Le robot qui ne respecte pas les alinéas 3, 4 et 5 est suspendu ou désactivé en application de l’article 9, alinéas 2 et 3. Les qualifications des articles 16 et 18.6 de la Constitution demeurent applicables. Les robots déjà en service sont mis en conformité dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Art. 7 — Données, traçage et minimisation

1. Le Réseau enregistre les activités techniques nécessaires au fonctionnement des services ; il ne trace pas les personnes à des fins générales de contrôle.

2. Les données personnelles ne sont collectées que lorsqu’elles sont nécessaires à une finalité légitime prévue par le présent Code ou par les Codes compétents, avec le consentement lorsqu’il est requis et pour la durée minimale nécessaire.

3. Les domaines d’information sont séparés comme suit :

   a) **données sanitaires individuelles :** accessibles à la personne concernée, à la personne de confiance qu’elle a désignée et au Conseil Santé dans la limite des jugements d’aptitude et des adaptations nécessaires. L’article 11 du Code 6 s’applique ;

   b) **Portfolio des compétences :** accessible au titulaire et au Conseil des Compétences pour les

validations. Le Conseil Santé ne peut accéder qu'aux jugements d'aptitude pertinents ;

c) **carte agrégée des compétences :** anonymisée et non nominative ;

d) **journaux techniques du Réseau :** limités aux métadonnées techniques et aux journaux de responsabilité admis par l'article 2, minimisés et accessibles selon une procédure. Ils ne comprennent pas de contenus délibératifs sensibles et ne peuvent pas être utilisés à des fins de profilage.

4. La personne à laquelle la donnée se rapporte conserve le contrôle sur ses propres données. Le Système fiduciaire du Cercle exerce la fonction de garde technique et ne peut pas utiliser les données pour ses propres fins, conformément à l'article 11, alinéa 1, du Code 6.

5. La suppression ou la rectification d'une donnée personnelle n'entraîne pas la suppression d'informations déjà anonymisées de manière irréversible et utilisées pour des statistiques agrégées, la mise à jour des STV ou l'analyse des accidents en application de l'article 9 du Code 6.

6. Les conditions d'accès, de conservation, de suppression, d'audit et de gestion des journaux sont documentées et vérifiées périodiquement.

Art. 7-bis — Système de consultation et de vote

1. En application de l'article 34.4 de la Constitution, les consultations et les votes qui se déroulent par le Réseau fédéré, y compris ceux des Assemblées des Cercles 1 et de l'Assemblée générale et le recueil des signatures de l'Objection de l'article 13-bis du Code 3, utilisent un système conforme au présent article. Le système est une fonction critique au sens de l'article 1, alinéa 2, lettre d).

2. Le système se compose de deux parties distinctes :

   a) le registre des ayants droit, tenu par chaque Communauté de base conformément à l'article 36.1 de la Constitution et à l'article 12, alinéa 1, du Code 3, qui vérifie uniquement que la personne qui vote ou signe a le droit de vote dans cette délibération et ne vote ou ne signe qu'une seule fois ;

   b) l'urne, qui reçoit les votes et les signatures sans aucune donnée permettant d'identifier ceux qui les ont exprimés.

   Les deux parties fonctionnent sur des systèmes distincts et sont administrées par des personnes différentes ; nul n'accède aux deux avec les mêmes identifiants.

3. Sont interdits les journaux, registres, métadonnées ou autres données qui permettent de relier une personne à son vote ou à sa signature, y compris à des fins de sécurité, d'audit ou de recours ; l'article 2, alinéas 3 et 4, ne permet pas un tel lien. Le registre des ayants droit conserve uniquement le fait que la personne a voté ou signé, pendant le temps nécessaire à la clôture du vote et des recours. Le système ne remet à l'électeur aucune preuve qui lui permettrait de montrer à d'autres comment il a voté, en application de l'article 36.1 de la Constitution.

4. Le logiciel du registre et de l'urne est open source et il est accompagné d'une STV de fonctionnement approuvée en application de l'article 3-bis du Code 2. Ne sont admis ni le code dont la source n'est pas disponible ni les dépendances résiduelles au sens de l'article 5, alinéa 2, lettre b), du Code 2, même à titre temporaire et même pendant la transition, en application de l'article 19.4 de la Constitution et de l'article 9-bis, alinéa 1, lettre b), du Code 16. Chaque mise à jour est vérifiée avant son adoption en application de l'article 5-ter, alinéa 7, et aucune mise à jour n'est installée pendant un vote ouvert.

5. Le décompte est effectué séparément pour chaque Communauté de base. Le nombre des ayants droit et des votants, les totaux de chaque Communauté et le résultat sont publics et sont inscrits sur un registre distribué répliqué sur des nœuds de Cercles différents en application de l'article 3, alinéa 4, de sorte que chaque Communauté puisse les vérifier et qu'aucun nœud ne puisse les modifier seul. Le décompte est effectué par un logiciel déterministe et reproductible à partir des données publiques ; une IA ne peut ni recueillir, ni compter, ni interpréter, ni corriger les votes, en application de l'article 2, alinéa 8.

6. Le système est soumis à un audit par des personnes L3 indépendantes tirées au sort en application de l'article 8, alinéa 3, avant sa première utilisation, au moins une fois par an et sur demande motivée d'une Communauté de base. Le résultat est publié. Le Conseil Réseau ne peut modifier ni les données ni

le résultat d’un vote ; l’intervention technique de l’article 4, alinéa 6, ne peut que suspendre le vote, qui reprend ou est répété sans altérer les votes déjà exprimés.

7. Les personnes qui n’utilisent pas le Réseau votent et signent en présence, avec la même séparation entre registre et urne, en application de l’article 5-bis, alinéa 8. Les votes et les signatures exprimés en présence sont comptés avec ceux exprimés par le Réseau dans le décompte de la Communauté.

Art. 8 — Sécurité informatique et autonomie numérique

1. Chaque nœud dispose d’une Fiche de sécurité informatique, coordonnée avec la STV, qui décrit au moins :

    a) les menaces prises en compte ;

    b) les mesures de protection ;

    c) les sauvegardes ;

    d) les procédures de restauration ;

    e) les modalités d’arrêt ;

    f) les responsables et les compétences requises.

2. Une dépendance propriétaire critique à l’égard des éléments suivants est interdite, lorsqu’ils sont essentiels au fonctionnement du Réseau :

    a) systèmes d’exploitation des nœuds ;

    b) bases de données critiques ;

    c) modèles d’IA critiques ;

    d) systèmes cryptographiques ;

    e) systèmes d’authentification.

Les dépendances temporaires sont inscrites au Registre des dépendances du Code 15 et accompagnées d’un Plan de substitution.

3. La sécurité du Réseau est soumise au moins une fois par an à un audit fédéré réalisé par des personnes L3 indépendantes, désignées par tirage au sort. Le résultat agrégé est publié ; les vulnérabilités non encore corrigées ne sont communiquées qu’aux personnes qui doivent intervenir.

4. Chaque membre peut accomplir hors ligne les activités de CBO de la Liste A sans pénalité. La procédure de synchronisation différée est documentée et doit préserver l’intégrité des données.

5. En cas d’incident qui compromet la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité d’une fonction critique :

    a) la procédure de continuité prévue par la Fiche de sécurité est activée ;

    b) le composant compromis est isolé dans la mesure nécessaire ;

    c) les preuves techniques sont préservées ;

    d) la restauration s’effectue à partir d’une copie vérifiée ;

    e) le Cercle de garantie est informé lorsque des droits individuels ou des données protégées sont en jeu ;

    f) l’incident est soumis à un audit et des mesures correctives sont adoptées.

6. La gestion de l’incident suit le cycle : prévention, détection, confinement, restauration, audit et correction.

7. **Accès privilégiés.** Les opérations d’administration des nœuds, des bases de données critiques, des modèles d’IA critiques et des systèmes d’authentification requièrent l’intervention conjointe de deux personnes habilitées, appartenant à des Cercles 0 différents, et sont inscrites dans un registre non modifiable. Aucune personne ne détient seule les identifiants complets d’un système critique.

8. Le registre des accès privilégiés est examiné chaque trimestre par trois personnes tirées au sort parmi les membres qui n’exercent pas de charges techniques dans le Réseau. Elles ont droit à une explication compréhensible de chaque opération. Le résultat est publié sous forme agrégée.

9. Toute personne a le droit de recevoir, dans un langage compréhensible, l’explication des critères selon lesquels un système automatisé a formulé une proposition qui la concerne.

Art. 9 — Interdictions et garanties

1. Il est interdit :

   a) d’imposer un accès payant sur le savoir validé nécessaire à un besoin vital ou à la sécurité ;

   b) de breveter des algorithmes essentiels pour le Panier, la santé ou l’énergie de manière à en limiter l’usage communautaire ;

   c) de créer des notations sociales ou des classements au mérite individuels ;

   d) d’insérer de la publicité comportementale dans le Réseau ;

   e) de transférer des données à des tiers extérieurs à la Confédération sans une base d’autorisation prévue par les Codes, une finalité documentée et les garanties de protection applicables.

2. Les violations de l’alinéa 1 constituent un vice de procédure grave au sens du Code 4. La fonction non conforme est suspendue ou désactivée dans la mesure nécessaire pour faire cesser la violation et rétablir la conformité.

3. La désactivation de l’ensemble du système est ordonnée lorsqu’elle est nécessaire pour empêcher un dommage supplémentaire ou la poursuite de la violation et s’effectue conformément à la Fiche de sécurité applicable.

4. Pour les fonctions critiques ou vitales, la suspension ou la désactivation est accompagnée, lorsque cela est techniquement possible, de l’activation d’une procédure de continuité et d’une fonction de substitution conforme.

5. Contre une proposition de l’IA préjudiciable, une décision automatisée abusive ou le refus d’accès au Réseau, un recours devant le Cercle de garantie est admis dans un délai de quatorze jours pour :

   a) vice de procédure ;

   b) caractère manifestement déraisonnable sur le plan technique ;

   c) discrimination ;

   d) disproportion.

6. Le recours et les mesures conservatoires correspondantes sont régis par le Code 4.

CHAPITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 10 — Dispositions transitoires et liens

1. Le présent Code se coordonne avec :

   a) le Code 1, article 32, pour la hiérarchie des priorités ;

   b) le Code 2, pour les STV d’automatisation ;

   c) le Code 3, pour la facilitation et les décisions non automatisables ;

   d) le Code 4, pour la Garantie et les recours relatifs à l’IA ;

   e) le Code 5, pour la validation des compétences L2 et L3 nécessaires à la gestion du Réseau ;

   f) le Code 6, pour la confidentialité sanitaire, l’aptitude, les mesures de protection et les journaux sanitaires ;

   g) le Code 12, pour le soin des personnes fragiles ;

   h) le Code 14, pour la sécurité générale ;

   i) le Code 15, pour le Registre des dépendances et les plans de sortie.

2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 active un nœud minimal avec réplication de l’Entrepôt du savoir et des données agrégées du Panier. Le nœud dispose d’au moins

une copie de sauvegarde vérifiée et d’une procédure documentée de restauration en application de l’article 3, alinéa 5.

3. Dans un délai de douze mois, les fonctions critiques hébergées sur des clouds propriétaires extractifs sont migrées vers des serveurs communautaires. Si la migration n’est pas techniquement possible dans ce délai, la dépendance est inscrite au Registre des dépendances avec un Plan de substitution, un responsable et une échéance certaine.

4. Dans un délai de douze mois, chaque automatisation active et chaque IA de gestion en usage dispose d’une STV qui indique au moins :

    a) la fonction et les limites ;

    b) le niveau de criticité ;

    c) la méthode de détermination de l’incertitude, le cas échéant ;

    d) la procédure de supervision et d’arrêt ;

    e) le droit d’explication et de contestation.

5. Quiconque gère des nœuds du Réseau à la date d’entrée en vigueur peut conserver une validation provisoire pour garantir la continuité :

    a) jusqu’à six mois pour les fonctions correspondant au niveau L3 ;

    b) jusqu’à douze mois pour les fonctions correspondant au niveau L2.

Les conditions de l’article 10, alinéa 3, du Code 5 s’appliquent, y compris l’inscription au parcours dans un délai de trente jours, la supervision renforcée, le respect des STV et la traçabilité. Pendant la période provisoire, il n’est pas permis de valider les compétences d’autrui.

6. Les automatisations déjà en usage qui violent l’article 5, alinéa 2, ou l’article 9 sont mises en conformité ou désactivées dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

7. Si la désactivation immédiate compromet une fonction critique ou vitale, l’Assemblée approuve dans le même délai un plan contraignant de substitution ou de désactivation progressive, avec une échéance finale certaine et des mesures pour garantir la continuité.